PROYECTO DE LEY

Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista

Variante (a): ratifica la Boleta Única y las PASO con Boleta Única; suma voto exterior, auditoría pública del software y del escrutinio, y cláusula de estabilidad de doce meses; prohíbe la doble candidatura; impone licencia sin goce a los funcionarios ejecutivos electos que se postulan a otro cargo (legisladores por cartas orgánicas); y publica cada aporte en 72 horas con beneficiario final, cruce con contratistas y sanciones. La variante (b) restablece las PASO si fueron derogadas.

Propuesta 98: Ver quién financia a cada candidato · Propuesta 96: Boleta Única y PASO, para quedarse · Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70
Cuándo: Semana 1
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 77 CN); cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La confianza en las reglas electorales depende de que sean estables, verificables y conocidas antes de cada elección. Este proyecto ratifica la Boleta Única de papel de la Ley N° 27.781, ya aplicada en la elección nacional de 2025, y las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de la Ley N° 26.571, que abren a toda la ciudadanía la selección de candidaturas; ratifica también la Boleta Única en las primarias, que reduce costos de impresión y de logística, y promueve la simultaneidad y la unificación de cronogramas con las provincias. Amplía las facilidades para votar desde el exterior, dispone la auditoría pública del software y la publicación del escrutinio por mesa y fija una cláusula de estabilidad: ninguna modificación del régimen electoral se aplica a elecciones que ocurran dentro de los doce meses de su sanción. Prohíbe la doble candidatura y establece la licencia sin goce de haberes del funcionario ejecutivo electo que se postula a otro cargo; para diputados y senadores, cuyos requisitos fija la Constitución, la regla se incorpora a las cartas orgánicas de los partidos, con una cláusula de separabilidad. Por último, sobre la base de la Ley N° 26.215, dispone la publicación de cada aporte en setenta y dos horas, en datos abiertos, con su beneficiario final y un cruce automático con los contratistas del Estado, y refuerza las sanciones. Por tratarse de materia electoral, requiere la mayoría del artículo 77 de la Constitución Nacional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Boleta Única y elecciones primarias

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley ratifica la Boleta Única de papel y las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; amplía las facilidades para el voto desde el exterior; establece la auditoría pública del escrutinio y del software electoral y una cláusula de estabilidad del régimen electoral; regula la licencia de los funcionarios electos que se postulan a otro cargo y prohíbe la doble candidatura; y asegura la publicidad inmediata de los aportes a partidos y candidatos.

ARTÍCULO 2°.- Boleta Única. Ratifícase la vigencia de la Ley N° 27.781 de Boleta Única de papel. La Boleta Única se utiliza en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales nacionales, conforme al artículo 38 bis de la Ley N° 26.571.

ARTÍCULO 3°.- Elecciones primarias. Ratifícase la vigencia del régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del Título II de la Ley N° 26.571 para la selección de candidaturas a cargos públicos electivos nacionales.

ARTÍCULO 4°.- Simultaneidad y cronogramas. Las elecciones primarias y generales nacionales pueden celebrarse en forma simultánea con las elecciones provinciales y municipales de las jurisdicciones que se acojan al régimen de la Ley N° 15.262. La autoridad de aplicación del régimen electoral nacional que designe el Poder Ejecutivo nacional ofrecerá a esas jurisdicciones la unificación de cronogramas y la coordinación de la logística electoral.

ARTÍCULO 5°.- Costo de las elecciones. La autoridad de aplicación del régimen electoral nacional publica, dentro de los noventa (90) días de cada elección, el costo total y por elector de las elecciones primarias y de las generales, desagregado por rubro, en formato de datos abiertos.

Capítulo II – Voto desde el exterior

ARTÍCULO 6°.- Inscripción permanente. El Registro de Electores Residentes en el Exterior de la Ley N° 24.007 admite la inscripción y la actualización del domicilio en forma permanente y por medios electrónicos, sin perjuicio de las fechas de cierre del padrón que fije la ley electoral para cada elección.

ARTÍCULO 7°.- Modalidades de voto. Los electores residentes en el exterior pueden votar en forma presencial en las representaciones diplomáticas y consulares o por correo postal, conforme al artículo 5° bis de la Ley N° 24.007, tanto en las elecciones primarias como en las generales. La Cancillería y el correo oficial prestan la asistencia necesaria, en coordinación con la Justicia Nacional Electoral.

Capítulo III – Auditoría pública del escrutinio y del software electoral

ARTÍCULO 8°.- Software electoral. Todo programa informático utilizado para la confección del padrón, la transmisión de resultados, el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales debe depositarse, con su código fuente, ante la Justicia Nacional Electoral al menos ciento ochenta (180) días antes de cada elección. Los partidos políticos y las universidades nacionales que lo soliciten pueden auditarlo, y los informes de auditoría se publican antes de la elección. Ninguna versión no auditada puede utilizarse.

ARTÍCULO 9°.- Escrutinio abierto. Los resultados del escrutinio provisorio y del definitivo se publican por mesa, junto con la imagen digital de cada acta, en formato de datos abiertos y en forma gratuita. Cualquier persona puede descargarlos y verificarlos.

Capítulo IV – Cláusula de estabilidad

ARTÍCULO 10°.- Estabilidad del régimen electoral. Incorpórase como artículo 168 bis del Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945, texto ordenado por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias), en su Título VIII, Disposiciones Generales y Transitorias, el siguiente: «ARTÍCULO 168 bis.- Ninguna ley que modifique el régimen electoral nacional —este Código y las Leyes N° 26.571, 26.215, 23.298, 24.007 y 15.262, con sus modificatorias y complementarias— se aplica a elecciones nacionales que se celebren dentro de los doce (12) meses posteriores a su sanción. Toda ley de esa materia debe indicar expresamente la primera elección a la que se aplica.» La regla del artículo 168 bis del Código Electoral Nacional rige también para la presente ley.

Capítulo V – Candidaturas

ARTÍCULO 11°.- Prohibición de doble candidatura. Nadie puede ser precandidato ni candidato a más de un cargo electivo nacional en la misma elección, ni serlo a un cargo nacional y, a la vez, a un cargo provincial o municipal en elecciones que se celebren el mismo día. La Justicia Nacional Electoral rechaza la oficialización de la segunda postulación.

ARTÍCULO 12°.- Licencia de funcionarios ejecutivos electos. Quien ejerza los cargos de Presidente o Vicepresidente de la Nación y sea precandidato o candidato a un cargo electivo distinto del que ejerce queda en uso de licencia sin goce de haberes desde la oficialización de su precandidatura o candidatura hasta la proclamación de los electos. La licencia no procede cuando la postulación es al mismo cargo que se ejerce.

ARTÍCULO 13°.- Legisladores: cartas orgánicas. Incorpórase como último párrafo del artículo 21 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 el siguiente: «La carta orgánica debe establecer que los afiliados que ejerzan el cargo de diputado o senador nacional y se postulen por el partido a un cargo electivo distinto del que ejercen soliciten licencia sin goce de haberes desde la oficialización de su precandidatura o candidatura hasta la proclamación de los electos. La exigencia no rige cuando la postulación es al mismo cargo.» Los partidos políticos adecuan sus cartas orgánicas dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de esta ley.

Capítulo VI – Financiamiento a la vista

ARTÍCULO 14°.- Publicación en setenta y dos horas. Todo aporte a un partido político, alianza o agrupación, o a una campaña o precandidatura, sea para el desenvolvimiento institucional o para la campaña, se publica dentro de las setenta y dos (72) horas de su recepción en la plataforma pública de la Justicia Nacional Electoral. Los partidos y responsables económico-financieros informan cada aporte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido.

ARTÍCULO 15°.- Contenido y formato. La publicación indica el nombre o la razón social del aportante, su clave de identificación tributaria o laboral, el monto, la fecha, el destinatario y la campaña o categoría a la que se imputa. Se realiza en formato de datos abiertos, con descarga libre y gratuita y con una interfaz consultable desde dispositivos móviles.

ARTÍCULO 16°.- Beneficiario final. Las personas jurídicas aportantes declaran, al realizar el aporte, su beneficiario final, entendido como la persona humana que en última instancia la posee o controla. La Justicia Nacional Electoral cruza esa declaración con el Registro Público de Beneficiarios Finales previsto en el Capítulo III de la Ley N° 27.739, a cargo de la agencia tributaria nacional y publica el beneficiario final junto con el aporte.

ARTÍCULO 17°.- Publicidad política digital. Los partidos, alianzas, agrupaciones y precandidatos informan a la Justicia Nacional Electoral, dentro de las setenta y dos (72) horas de su contratación, la publicidad política paga en plataformas digitales y redes sociales, con su monto, el pagador y la plataforma. La información se publica en la misma plataforma de aportes.

ARTÍCULO 18°.- Cruce con contratistas del Estado. Para la aplicación del artículo 15, inciso c), de la Ley N° 26.215, el órgano rector del sistema de compras y contrataciones del Sector Público Nacional pone a disposición de la Justicia Nacional Electoral, en forma automática y permanente, el registro de proveedores, contratistas, concesionarios y permisionarios del Estado y de sus beneficiarios finales. La plataforma emite y publica una alerta cuando un aportante o su beneficiario final resulte proveedor, contratista, concesionario o permisionario del Estado, o resulte adjudicatario de una contratación pública dentro de los cuatro (4) años posteriores al aporte. Las alertas que indiquen un aporte prohibido se comunican al Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 19°.- Cooperación. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera cooperan con la Justicia Nacional Electoral en el control de los aportes, en el marco de sus competencias y con resguardo del secreto que corresponda.

ARTÍCULO 20°.- Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones de los artículos 62 y 66 de la Ley N° 26.215, el partido o la agrupación que reciba aportes no informados en plazo, no bancarizados, anónimos, realizados por interpósita persona o provenientes de personas prohibidas: a) pierde el derecho a recibir aportes públicos por el plazo que fije el juez, de uno (1) a cuatro (4) años; b) pierde los espacios de publicidad audiovisual asignados por el Estado en la campaña siguiente, en la proporción que fije el juez; c) en los casos graves o reiterados, sus responsables económico-financieros y las autoridades partidarias que hubieran consentido la infracción quedan inhabilitados de dos (2) a seis (6) años para ejercer cargos partidarios y para actuar como responsables económico-financieros. La graduación atiende al monto del aporte irregular y a la reiteración.

ARTÍCULO 21°.- Alcance y complementariedad. Las disposiciones de este capítulo rigen también para las elecciones primarias y para las elecciones internas de los partidos. Los deberes de información previstos en los artículos 16 bis, 16 ter y 23 de la Ley N° 26.215 se cumplen sin perjuicio de la publicación dispuesta en este capítulo.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 22°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de esta ley se atienden con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la Justicia Nacional Electoral y a la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional, sin incremento del gasto total. La plataforma de aportes y el depósito y auditoría del software se ponen en funcionamiento antes de la primera elección nacional alcanzada por esta ley. Las auditorías universitarias se realizan por convenio, dentro de esos créditos.

ARTÍCULO 23°.- Separabilidad. Si alguna disposición de esta ley fuera declarada inválida, las demás conservan su vigencia y su aplicación.

ARTÍCULO 24°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

VARIANTE B

Si antes del 10/12/2027 una ley derogó las PASO de la Ley 26.571.